

1505900-90.2020.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2237728/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER10, 9287005 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2237728 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CICERO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505900-90.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505900-90.2020.8.26.0032

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2237728/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER10, 9287005 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2237728 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CICERO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo n.º 1505900-90.2020

Vistos.

JOSÉ CÍCERO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 04h04, na Travessa Aguinaldo Ferraz nº 70, Bairro Jardim Alvorada, nesta Cidade de Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado trazia consigo, para traficar, quatro gramas e trinta e três (4,33g) de Benzoilmetilecgonina, divididos em vinte (20) microtubos de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, o processo teve regular tramitação.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, pede a condenação do réu. Os Cultos Defensores, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pedem as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - trazer consigo, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. Ouvido na fase policial, o acusado assumiu a propriedade da droga, mas alegou que era para seu próprio uso, negando o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares Renan Gustavo Corazza e Bruna Barbosa dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu defronte à sua residência; ao ver a viatura, demonstrou nervosismo e correu para dentro do imóvel, de modo que resolveram abordá-lo; viram o réu arremessando uma sacola dentro da cozinha, constatando que dentro dela havia 20 pinos de cocaína; também apreenderam no quarto do acusado 125 reais em dinheiro.

A testemunha de defesa Antônio Roberto de Souza, teceu boas considerações a respeito do réu; disse que o réu lhe informou ser usuário de drogas.

A respeito da defesa indireta do réu, a tese que virou moda no sentido de policiais militares não terem mandado de busca para entrar no domicílio do réu, no presente caso, como se trata de crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraí no tempo, torna-se dispensável autorização ou prévio mandado de busca e apreensão. Inclusive, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - artigo 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em casa de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período Noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da

Constituição" (STF. RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJE-093, Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016).

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, alegou ser usuário de drogas e os entorpecentes encontrados era para seu uso pessoal; nega o tráfico.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pela portaria, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

A tese defensiva de que a droga era para uso não merece acolhida.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando, conforme bem narrado na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo a dosar a pena do réu, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: é primário e quantidade de droga não foi grande; portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco (5)

anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, sendo primário e sem nenhuma passagem policial, faz jus à benesse do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual reduzo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOSÉ CÍCERO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33, "caput", e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu respectivo nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA